

CONTRAT DE REPRÉSENTATION

TABLE DES MATIÈRES

ENTRE

SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENT (HOLDINGS) CO., LTD. (« SIIC »)

ET

Monsieur Ervé Yambola (« le Représentant »)

PRÉAMBULE

- Présentation des parties (SIIC et le Représentant)
- Contexte et objectifs de SIIC en République Démocratique du Congo et en Afrique centrale
- Déclarations du Représentant
- Intention des parties

CHAPITRE I. OBJET DU CONTRAT

- Article 1. Objet principal du contrat : Mandat de représentation et création d'une filiale
- Article 2. Zone géographique de représentation
- Article 3. Missions du Représentant avant la constitution de la filiale
- Article 4. Missions du Représentant après la constitution de la filiale et sa nomination en tant que Directeur Général

CHAPITRE II. DISPOSITIONS FINANCIÈRES

- Article 5. Capital social initial de la filiale
- Article 6. Augmentation du capital social
- Article 7. Fonds de démarrage et budget prévisionnel
- Article 8. Modalités de financement des opérations de la filiale
- Article 9. Garanties financières
- Article 10. Assurances
- Article 11. Comptes bancaires



CHAPITRE III. RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DU REPRÉSENTANT

- Article 12. Prime de signature
- Article 13. Rémunération mensuelle
- Article 14. Prime annuelle sur les bénéfices
- Article 15. Autres avantages (congrés payés, retraite complémentaire, etc.)
- Article 16. Modalités de paiement

CHAPITRE IV. OBLIGATIONS DES PARTIES

- Article 17. Obligations du Représentant
- Article 18. Obligations de SIIC

CHAPITRE V. GOUVERNANCE DE LA FILIALE

- Article 19. Structure de gouvernance (Conseil d'Administration, Assemblée Générale)
- Article 20. Composition et nomination du Conseil d'Administration
- Article 21. Pouvoirs du Conseil d'Administration
- Article 22. Pouvoirs du Directeur Général
- Article 23. Assemblée Générale des Associés
- Article 24. Quorum et majorités

CHAPITRE VI. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

- Article 25. Propriété intellectuelle préexistante
- Article 26. Propriété intellectuelle créée dans le cadre du contrat

CHAPITRE VII. CONFIDENTIALITÉ ET NON-CONCURRENCE

- Article 27. Obligation de confidentialité
- Article 28. Obligation de non-concurrence

CHAPITRE VIII. REPORTING ET AUDIT

- Article 29. Rapports financiers et d'activité
- Article 30. Audit des comptes

CHAPITRE IX. DURÉE, RENOUVELLEMENT ET RÉSILIATION

- Article 31. Durée initiale du contrat
- Article 32. Renouvellement



- Article 33. Résiliation anticipée

CHAPITRE X. FORCE MAJEURE

- Article 34. Définition et effets de la force majeure

CHAPITRE XI. LOI APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

- Article 35. Loi applicable
- Article 36. Règlement amiable (Médiation)
- Article 37. Arbitrage

CHAPITRE XII. DISPOSITIONS DIVERSES

- Article 38. Intégralité de l'accord
- Article 39. Divisibilité
- Article 40. Non-sollicitation
- Article 41. Cession du contrat
- Article 42. Avis et notifications
- Article 43. Élection de domicile
- Article 44. Frais
- Article 45. Langue du contrat
- Article 46. Nombre d'exemplaires et signature

ANNEXES

- Annexe A : Code d'éthique professionnelle de SIIC
- Annexe B : Modalités de calcul et de versement de la prime annuelle
- Annexe C : Détails des assurances
- Annexe D : Canevas des rapports financiers



CONTRAT DE REPRÉSENTATION

ENTRE

SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENT (HOLDINGS) CO., LTD. (ci-après dénommée « SIIC »), société de droit chinois, cotée à la bourse de Hong Kong, ayant son siège social au 27ème étage, Harcourt House, 39 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, représentée par **Ms Leng Weiqing**, en sa qualité de Présidente-Directrice Générale, dûment habilitée aux fins des présentes,

D'UNE PART,

ET

Monsieur Ervé Yambola

Agronome

Boulevard du 30 Juin, Gombe, Kinshasa, RDC

Téléphone mobile / WhatsApp : +243 920 824 290

Adresse électronique : koutoumbogajules@gmail.com

Numéro de passeport (ou pièce d'identité équivalente) : KIO2AA35789

D'AUTRE PART,

(SIIC et le Représentant étant ci-après individuellement désignés « la Partie » et collectivement « les Parties »),

PRÉAMBULE

SIIC est un consortium d'entreprises chinoises détenant plusieurs sociétés cotées en bourse et des groupes de filiales directes en Chine, à Hong Kong et dans d'autres pays.

L'activité principale de SIIC concerne les domaines suivants :

- Les produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques ;
- Le développement industriel ;
- L'agriculture, l'agrobusiness et l'élevage ;
- Les infrastructures et la protection de l'environnement ;
- Le secteur des transports ; le développement des infrastructures portuaires et aéroportuaires ;
- Les mines et hydrocarbures ;
- Les bâtiments, travaux publics et habitat ;
- Les produits de grande consommation ;



- Les services financiers et l'investissement ;
- Le développement de l'innovation ;
- Les télécommunications.

Dans le cadre de son expansion stratégique, SIIC a décidé d'étendre ses opérations en République Démocratique du Congo, et plus généralement en Afrique centrale. Forte de capitaux et de ressources financières importants acquis au travers de nombreuses années d'expérience, SIIC dispose de compétences techniques et d'un savoir-faire qu'elle souhaite déployer en République Démocratique du Congo. Ce déploiement nécessite la création d'une filiale de SIIC en République Démocratique du Congo (ci-après désignée « la Filiale ») et l'identification puis la réalisation de projets d'investissement dans divers secteurs, tels que l'industrie biopharmaceutique, les mines et carrières, la finance, l'agrobusiness, les infrastructures, les bâtiments et travaux publics (notamment le développement de complexes résidentiels à faible coût), l'énergie (en particulier les énergies renouvelables), les transports et la logistique, les télécommunications, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et la grande distribution.

Le Représentant déclare :

- Être de nationalité congolaise ;
- Jouir de sa pleine capacité juridique ;
- N'avoir jamais fait l'objet d'aucune condamnation pénale, d'aucune procédure de faillite personnelle ni d'aucune interdiction de gérer.

En conséquence de ce qui précède, les Parties, animées d'une commune intention de collaborer de manière loyale et efficace, conviennent de ce qui suit :²

CHAPITRE I. OBJET DU CONTRAT

Article 1. Objet principal du contrat

Le présent contrat a pour objet de définir les termes et les conditions d'organisation ainsi que le fonctionnement de la filiale avant et après sa création.

- Représenter SIIC en République Démocratique du Congo et dans la zone géographique définie à l'article 2 ;
- Mener les actions préparatoires à la création de la Filiale en République Démocratique du Congo ;
- Assurer, après sa nomination par le Conseil d'Administration de la Filiale, la direction générale de celle-ci.

Article 2. Zone géographique de représentation

La zone géographique de représentation confiée au Représentant couvre la République Démocratique du Congo et les pays suivants : Angola, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, République du Congo; Gabon, Guinée équatoriale, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Tchad.



Article 3. Missions du Représentant avant la constitution de la filiale

Avant la constitution de la Filiale, le Représentant aura pour missions principales de :

- Réaliser une étude de marché approfondie afin d'identifier les opportunités d'investissement les plus pertinentes en République Démocratique du Congo, en tenant compte des objectifs stratégiques de SIIC ;
- Élaborer un plan d'affaires préliminaire pour la Filiale, incluant une analyse financière prévisionnelle ;
- Effectuer les démarches administratives et légales nécessaires à la création de la Filiale, en conformité avec le droit des sociétés OHADA et le droit congolais ;
- Identifier et prendre contact avec les partenaires potentiels, les autorités locales et les autres acteurs clés du marché ;
- Négocier et conclure les accords préliminaires nécessaires au lancement des activités de la Filiale ;
- Rendre compte régulièrement à SIIC de l'avancement de ses missions.

Article 4. Missions du Représentant après la constitution de la filiale et sa nomination en tant que Directeur Général

Après la constitution de la Filiale et sa nomination par le Conseil d'Administration en tant que Directeur Général, le Représentant aura pour missions principales de :

- Assurer la direction opérationnelle et administrative de la Filiale ;
- Mettre en œuvre le plan d'affaires approuvé par SIIC ;
- Développer les activités de la Filiale conformément aux objectifs fixés par SIIC ;
- Représenter la Filiale auprès des tiers ;
- Gérer les ressources humaines et financières de la Filiale ;
- Mettre en place un système de reporting régulier et transparent envers SIIC ;
- Veiller au respect des lois et réglementations en vigueur en République Démocratique du Congo.

CHAPITRE II. DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 5. Capital social initial de la filiale

Le capital social initial de la Filiale est fixé à QUINZE MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS (15 000 000 USD), intégralement souscrit et libéré par SIIC. Ce capital sera libéré sur un compte bancaire ouvert au nom de la Filiale, conformément à l'article 11.

Article 6. Augmentation du capital social

Toute augmentation de capital ultérieure sera décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Filiale, sur proposition du Conseil d'Administration, conformément aux



dispositions de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt¹ économique.

Article 7. Fonds de démarrage et budget prévisionnel

Un fonds de démarrage, distinct du capital social, d'un montant de 1 500 000 USD (UN MILLION CINQ CENTS MILLE DOLLARS AMERICAINS), est mis à disposition du Représentant pour couvrir les dépenses préalables à l'opérationnalité de la Filiale, notamment :

- Les frais légaux et administratifs liés à la création de la Filiale ;
- Les frais d'étude de marché, réalisée par un cabinet de consultation indépendant et agréé, conformément aux stipulations de l'article 3 ;
- Les frais de déplacement du Représentant, sur présentation de justificatifs ;
- Les charges locatives initiales ;
- Les premiers frais de personnel.

Un budget prévisionnel détaillé de l'utilisation de ce fonds sera établi par le Représentant et soumis à l'approbation écrite préalable de SIIC. Tout dépassement budgétaire devra être justifié et approuvé par écrit par SIIC.

Article 8. Modalités de financement des opérations de la filiale

Les besoins de financement des opérations courantes et des projets d'investissement de la Filiale, une fois constituée, seront couverts par :

- Les apports en capitaux décidés par l'Assemblée Générale des Associés ;
- Les revenus générés par l'activité de la Filiale ;
- Les emprunts bancaires ou autres formes de financement, sous réserve de l'approbation préalable écrite de SIIC.

Article 9. Garanties financières

9.1 Principe général

Afin de faciliter les opérations commerciales de la Filiale et sous réserve de l'approbation préalable et écrite de SIIC, cette dernière pourra, à la demande motivée de la Filiale et après analyse du projet concerné, mettre à disposition des garanties financières. Ces garanties pourront prendre la forme de cautions bancaires, de lettres de crédit documentaires, d'aval ou de toute autre forme de garantie jugée appropriée par SIIC.

9.2 Procédure de demande

Toute demande de garantie financière de la part de la Filiale devra être soumise par écrit à SIIC, au moins trente (30) jours avant la date prévue de mise en place de la garantie. La demande devra préciser :

- La nature de l'opération commerciale concernée ;
- Le montant et la nature de la garantie demandée ;
- La durée de la garantie ;



- Les bénéficiaires de la garantie ;
- Les raisons justifiant la demande de garantie et les risques associés à l'opération ;
- Un plan d'affaires détaillé et les prévisions financières relatives à l'opération.

9.3 Analyse et décision de SIIC

SIIC examinera la demande de la Filiale et se réserve le droit de l'accepter ou de la refuser, à sa seule discrétion. Sa décision sera notifiée par écrit à la Filiale dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception de la demande complète. En cas d'acceptation, SIIC précisera les termes et conditions de la garantie, y compris :

- Le montant maximal garanti ;
- La durée de la garantie ;
- Les frais et commissions applicables ;
- Les obligations de la Filiale en contrepartie de la garantie (par exemple, constitution de sûretés, nantissement, etc.) ;
- Les conditions de mise en jeu de la garantie ;
- Les modalités de remboursement des sommes versées par SIIC en exécution de la garantie.

9.4 Contre-garanties

En contrepartie de la mise à disposition de la garantie, la Filiale s'engage à fournir à SIIC les contre-garanties que cette dernière pourrait raisonnablement exiger, notamment :

- Un nantissement sur les actifs de la Filiale ;
- Une caution personnelle du Représentant ou d'autres dirigeants de la Filiale ;
- La cession de créances ;
- Toute autre sûreté réelle ou personnelle jugée adéquate par SIIC.

Les modalités précises des contre-garanties seront définies dans un accord séparé entre SIIC et la Filiale.

9.5 Frais et commissions

Les frais et commissions liés à la mise en place et au maintien de la garantie financière seront à la charge de SIIC sauf accord écrit contraire entre les Parties.

9.6 Droit applicable

Le présent article est régi par le droit OHADA et, le cas échéant, par le droit congolais.

Article 10. Assurances SIIC doit souscrire et maintenir en vigueur les polices d'assurance nécessaires à l'activité de la Filiale, incluant, mais sans s'y limiter, l'assurance responsabilité civile, l'assurance incendie, l'assurance couvrant les marchandises, les véhicules, et l'assurance maladie pour le personnel de la Filiale. Les détails de cette couverture d'assurance seront précisés à l'Annexe C.

Article 11. Comptes bancaires La Filiale ouvrira un ou plusieurs comptes bancaires auprès d'institutions financières réputées en République Démocratique du Congo. SIIC fournira le soutien nécessaire pour faciliter l'ouverture de ces comptes. Les détails de la ou des banques



choisies et les numéros de compte devront être communiqués à SIIC par écrit dès qu'ils seront disponibles.

CHAPITRE III. RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DU REPRÉSENTANT

Article 12. Prime de signature

En reconnaissance de son engagement et des efforts initiaux déployés, le Représentant recevra une prime de signature unique d'un montant de DEUX CENTS SOIXANTE QUATRE MILLE DOLLARS AMÉRICAINS (264 000 USD). Cette prime sera payable par virement bancaire sur le compte désigné par le Représentant dans les trente jours suivant la signature du présent Contrat.

Article 13. Rémunération mensuelle

En contrepartie de l'exécution de ses missions, le Représentant percevra une rémunération mensuelle nette de QUINZE MILLE DOLLARS AMÉRICAINS (15 000 USD). Cette rémunération sera versée mensuellement, à terme échu, au plus tard le cinquième jour ouvré de chaque mois, par virement bancaire sur le compte dont les coordonnées seront communiquées par écrit par le Représentant à SIIC.

Les cotisations sociales et les impôts sur le revenu dus au titre de cette rémunération seront à la charge de la Filiale une fois celle-ci constituée et immatriculée, conformément à la législation fiscale et sociale congolaise en vigueur. Jusqu'à la constitution de la filiale, ces charges seront supportées par SIIC.

En cas d'incapacité de travail du Représentant due à une maladie ou à un accident, qu'il soit lié ou non à son activité professionnelle, son salaire, les indemnités et les prestations médicales seront régis par les dispositions légales et conventionnelles applicables en République Démocratique du Congo, ainsi que par les normes internationales du droit du travail.

Article 14. Prime annuelle sur les bénéfices

Outre sa rémunération mensuelle, le Représentant aura droit à une prime annuelle calculée sur les bénéfices nets après impôts de la Filiale. Cette prime sera égale à vingt pour cent (20 %) desdits bénéfices.

Le bénéfice net après impôts sera déterminé conformément aux normes comptables OHADA et certifié par un commissaire aux comptes indépendant, désigné d'un commun accord entre les Parties.

Les modalités précises de calcul, de versement et de contestation de cette prime, y compris les délais de versement et les documents justificatifs, seront détaillées dans une annexe au présent Contrat (Annexe B).

En sus de la prime de signature, de la rémunération mensuelle et de la prime annuelle sur les bénéfices, le Représentant bénéficiera des avantages suivants :

- **Congés payés** : Le Représentant aura droit à un congé annuel payé de trente (30) jours ouvrables, conformément à la législation congolaise. Les modalités de prise de



ces congés seront déterminées d'un commun accord entre les Parties et devront être notifiées à SIIC au moins quatre (04) semaines à l'avance. Les congés pourront être pris en une ou plusieurs fois, **avec son conjoint et ses enfants à charge**, dans n'importe quel pays de la zone géographique de représentation.

- **Régime de retraite complémentaire** : Le Représentant sera affilié au régime de retraite complémentaire à prestations définies mis en place par SIIC. Les cotisations au régime de retraite complémentaire seront prises en charge à 80% par SIIC et à 20% par le Représentant. Une description détaillée des prestations offertes par ce régime (retraite, décès, invalidité, etc.) ainsi que les modalités de calcul des cotisations et des prestations seront fournies dans une annexe au présent Contrat (Annexe B).
- **Couverture médicale** : SIIC s'engage à souscrire et à maintenir en vigueur une assurance maladie complémentaire pour le Représentant, son conjoint et ses enfants à charge. Cette assurance devra offrir une couverture minimale comprenant :
 - L'hospitalisation (frais de séjour, honoraires médicaux et chirurgicaux) ;
 - Les consultations médicales (médecins généralistes et spécialistes) ;
 - Les soins dentaires ;
 - Les soins optiques ;
 - La pharmacie ;
 - L'évacuation sanitaire en cas d'urgence.

Une copie de la police d'assurance et un résumé des garanties seront fournis au Représentant. Les modalités de remboursement des frais médicaux seront précisées dans une annexe au présent Contrat (Annexe C).

- **Véhicule de fonction** : SIIC mettra à la disposition exclusive du Représentant un véhicule de fonction de SUV type Toyota Land Cruiser de dernière génération ou un véhicule de direction de catégorie équivalente, en parfait état de fonctionnement et d'entretien. Les frais d'entretien, d'assurance, de carburant et de réparation du véhicule seront pris en charge par SIIC. Le Représentant sera responsable de l'utilisation du véhicule conformément au code de la route et aux règles internes de SIIC.
- **Logement de fonction** : SIIC mettra à la disposition du Représentant un logement de fonction de haut standing meublé et équipé. Les frais de loyer, d'entretien courant, d'eau, d'électricité et de gaz seront pris en charge par SIIC. Le Représentant sera responsable de l'entretien courant du logement et des dommages causés aux biens meubles et immeubles, à l'exception de l'usure normale.
- **Frais de représentation** : SIIC remboursera au Représentant les frais de représentation engagés dans le cadre de ses fonctions, sur présentation de justificatifs. Ces frais comprennent notamment les frais de repas, de réception, de déplacement et d'hébergement liés aux activités de représentation de SIIC. Un budget prévisionnel annuel sera établi d'un commun accord entre les Parties et pourra être révisé en fonction des besoins.
- **Assurance voyage** : SIIC souscrira une assurance voyage pour le Représentant couvrant ses déplacements professionnels à l'étranger. Cette assurance devra inclure une couverture pour les frais médicaux d'urgence, le rapatriement, la perte de bagages et la responsabilité civile.

Article 16. Modalités de paiement



Tous les paiements dus au Représentant en vertu du présent Contrat seront effectués par virement bancaire sur le compte dont les coordonnées auront été communiquées par écrit à SIIC. Les frais bancaires liés à ces virements seront à la charge de SIIC.

CHAPITRE IV. OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 17. Obligations du Représentant

Le Représentant s'engage à :

- Agir avec loyauté, diligence et professionnalisme dans l'exécution de ses missions ;
- Représenter et défendre les intérêts de SIIC en République Démocratique du Congo et dans la zone géographique définie à l'article 2, conformément aux objectifs stratégiques de SIIC ;
- Respecter le Code d'éthique professionnelle de SIIC (Annexe A) ;
- Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par SIIC ;
- Informer régulièrement SIIC de l'avancement de ses missions et des difficultés rencontrées ;
- Respecter les lois et réglementations en vigueur en République Démocratique du Congo ;
- Conserver confidentielles les informations confidentielles de SIIC, conformément à l'article 27 ;
- Ne pas exercer d'activité concurrente à celle de SIIC pendant la durée du présent Contrat et après sa cessation, conformément à l'article 28 ;
- Fournir à SIIC les rapports financiers et d'activité prévus à l'article 29 ;
- Coopérer pleinement avec les auditeurs désignés par SIIC, conformément à l'article 30.
- Assurer l'approvisionnement des usines de SIIC en matières premières diverses importées d'Afrique centrale, en accord avec les directives de SIIC.

Article 18. Obligations de SIIC

SIIC s'engage à :

- Mettre à disposition les moyens financiers et logistiques nécessaires à l'exécution des missions du Représentant et au fonctionnement de la Filiale, conformément aux dispositions du Chapitre II ;
- Fournir au Représentant les informations et les directives nécessaires à l'exercice de ses fonctions ;
- Apporter un soutien et une assistance technique et stratégique à la Filiale ;
- Respecter les obligations de confidentialité prévues à l'article 27 ;



- Rémunérer le Représentant conformément aux dispositions du Chapitre III ;
- Faciliter les déplacements du Représentant en Chine et à Hong Kong, notamment pour les réunions avec les dirigeants de SIIC et les visites des installations ;
- Prendre en charge les frais d'assurance nécessaires à l'activité de la Filiale, notamment les assurances de responsabilité civile, les assurances incendie, les assurances couvrant les marchandises, les véhicules et les assurances médicales pour le personnel de la Filiale. Les détails de ces assurances seront précisés en Annexe C.
- Examiner et valider les projets d'investissement soumis par la Filiale, dans un délai raisonnable.

CHAPITRE V. GOUVERNANCE DE LA FILIALE

Article 19. Structure de gouvernance

La gouvernance de la Filiale sera assurée par les organes suivants :

- **Le Conseil d'Administration** : Organe collégial chargé de la définition de la stratégie générale de la Filiale et du contrôle de sa gestion.
- **L'Assemblée Générale des Associés** : Organe souverain représentant les intérêts des associés (initialement SIIC seul).
- **La Direction Générale** : Assurée par le Représentant, une fois nommé par le Conseil d'Administration, chargée de la mise en œuvre de la stratégie et de la gestion opérationnelle de la Filiale.

Article 20. Composition et nomination du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration sera composé de trois (3) membres, dont :

- Le Représentant, qui sera membre de droit du Conseil d'Administration.
- Deux (2) membres nommés par SIIC.

Le Président du Conseil d'Administration sera désigné par SIIC parmi les membres qu'elle a nommés.

Les nominations des membres du Conseil d'Administration seront officialisées par une résolution de l'Assemblée Générale Constitutive de la Filiale.

Article 21. Pouvoirs du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Filiale, dans les limites de son objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués à l'Assemblée Générale des Associés par la loi et les statuts de la Filiale. Ses principales attributions seront les suivantes :

- Définir les orientations stratégiques de la Filiale ;
- Approuver le budget annuel et les comptes de la Filiale ;
- Nommer et révoquer le Directeur Général ;



- Contrôler la gestion de la Direction Générale ;
- Autoriser les investissements importants et les emprunts ;
- Convoquer les Assemblées Générales des Associés ;
- Modifier les statuts de la Filiale, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés.

Article 22. Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général, nommé par le Conseil d'Administration, sera investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires courantes de la Filiale et mettre en œuvre les orientations stratégiques définies par le Conseil d'Administration. Ses principales responsabilités seront les suivantes :

- Assurer la direction opérationnelle et administrative de la Filiale ;
- Exécuter le budget annuel ;
- Recruter et gérer le personnel ;
- Représenter la Filiale auprès des tiers ;
- Rendre compte de sa gestion au Conseil d'Administration.

Article 23. Assemblée Générale des Associés

L'Assemblée Générale des Associés sera l'organe souverain de la Filiale. Elle sera compétente pour prendre les décisions les plus importantes, notamment :

- Approuver les comptes annuels ;
- Modifier les statuts ;
- Décider des augmentations et réductions de capital ;
- Nommer et révoquer les commissaires aux comptes ;
- Approuver les opérations exceptionnelles (fusion, acquisition, cession d'actifs importants).

Article 24. Quorum et majorités

Les règles de quorum et de majorité pour les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale des Associés seront définies dans les statuts de la Filiale, en conformité avec les dispositions de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Il est convenu entre les parties que, tant que SIIC sera l'associé unique, les décisions relevant de l'assemblée générale seront prises par décision unilatérale de SIIC.

CHAPITRE VI. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article 25. Propriété intellectuelle préexistante



Chaque Partie conserve l'entière propriété des droits de propriété intellectuelle qu'elle détient avant la signature du présent Contrat. Aucune disposition du présent Contrat ne saurait être interprétée comme conférant à l'autre Partie une licence ou un droit quelconque sur ces droits de propriété intellectuelle préexistants.

Plus précisément :

- SIIC conserve l'entière propriété de ses marques, brevets, savoir-faire, technologies, logiciels, bases de données, et toute autre forme de propriété intellectuelle qu'elle détient ou utilise avant la signature du présent Contrat.
- Le Représentant conserve l'entière propriété de ses œuvres, créations, inventions et tout autre droit de propriété intellectuelle qu'il détient ou utilise avant la signature du présent Contrat.

Une liste non exhaustive des éléments de propriété intellectuelle préexistants de chaque Partie pourra être annexée au présent Contrat si les Parties le jugent nécessaire.

Article 26. Propriété intellectuelle créée dans le cadre du contrat

Toute invention, découverte, amélioration, donnée, information, document, logiciel, création, œuvre ou tout autre élément de propriété intellectuelle, de quelque nature que ce soit, développé, créé ou mis au point par le Représentant (seul ou en collaboration avec des tiers) dans le cadre de l'exécution du présent Contrat et en lien direct avec les missions qui lui sont confiées, appartiendra exclusivement à SIIC.

En conséquence :

- Le Représentant cède expressément et irrévocablement à SIIC l'ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents aux éléments mentionnés ci-dessus, et ce, à titre gratuit et pour le monde entier. Cette cession comprend notamment les droits d'auteur, les droits sur les brevets d'invention, les marques de commerce, les dessins et modèles industriels, les savoir-faire, les secrets commerciaux et tous les autres droits de propriété intellectuelle existants ou futurs.
- Le Représentant s'engage à signer tous les documents et à accomplir toutes les formalités nécessaires pour parfaire cette cession et permettre à SIIC d'obtenir et de maintenir la protection de ces droits de propriété intellectuelle.
- Le Représentant s'engage à informer immédiatement SIIC de toute invention, découverte ou création susceptible de donner lieu à une protection par un droit de propriété intellectuelle.
- SIIC pourra, à son entière discrétion, décider de déposer ou non des demandes de protection (brevet, marque, dessin et modèle, etc.) pour les éléments de propriété intellectuelle ainsi créés. Les frais afférents à ces dépôts seront à la charge de SIIC.

Exceptions :

Par exception à ce qui précède, les éléments suivants resteront la propriété du Représentant :



- Les publications académiques non liées directement aux activités de la Filiale, les outils méthodologiques personnels du Représentant développés antérieurement au Contrat, etc.

CHAPITRE VII. CONFIDENTIALITÉ ET NON-CONCURRENCE

Article 27. Obligation de confidentialité

Le Représentant s'engage à la plus stricte confidentialité concernant toutes les informations, données, documents, savoir-faire, secrets commerciaux, stratégies, plans d'affaires, informations financières, techniques, commerciales ou de toute autre nature, dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution du présent Contrat ou du fait de sa collaboration avec SIIC et la Filiale (ci-après les « Informations Confidentielles »).

Cette obligation de confidentialité est permanente et survit à la cessation du présent Contrat, quelle qu'en soit la cause.

Plus précisément, le Représentant s'engage à :

- Ne pas divulguer, communiquer, ni rendre accessibles, de quelque manière que ce soit, les Informations Confidentielles à des tiers, sans l'autorisation écrite et préalable de SIIC ;
- N'utiliser les Informations Confidentielles que dans le seul but de l'exécution du présent Contrat et pour le compte de SIIC ;
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des Informations Confidentielles, notamment en les conservant dans un lieu sûr et en limitant leur accès aux seules personnes autorisées ;
- Restituer à SIIC, à première demande de celle-ci, tous les documents et supports contenant des Informations Confidentielles, qu'ils soient sous format papier ou électronique ;
- Ne pas copier, reproduire, ni extraire, de quelque manière que ce soit, les Informations Confidentielles, sans l'autorisation écrite et préalable de SIIC.

Ne sont pas considérées comme des Informations Confidentielles les informations qui :

- Sont déjà dans le domaine public au moment de leur communication au Représentant ;
- Deviennent publiques ultérieurement, sans faute du Représentant ;
- Doivent être divulguées en vertu d'une obligation légale ou réglementaire, sous réserve d'en informer préalablement SIIC et de limiter la divulgation au strict minimum requis.

Article 28. Obligation de non-concurrence

Afin de protéger les intérêts légitimes de SIIC et de la Filiale, le Représentant s'engage à ne pas exercer, directement ou indirectement, pendant la durée du présent Contrat et pendant une période de deux (2) ans après sa cessation, quelle qu'en soit la cause, toute activité qui



serait concurrente à celle de SIIC ou de la Filiale, et ce, dans la zone géographique suivante : la République Démocratique du Congo et les pays listés à l'article 2 du présent contrat.

Est considérée comme une activité concurrente toute activité qui :

- Consiste à développer, fabriquer, commercialiser ou distribuer des produits ou services similaires ou susceptibles de concurrencer ceux de SIIC ou de la Filiale ;
- Implique une participation, directe ou indirecte, dans une entreprise exerçant une activité concurrente ;
- Consiste à conseiller ou à fournir des prestations de services à une entreprise exerçant une activité concurrente.

Contrepartie financière à la clause de non-concurrence :

En contrepartie de cette obligation de non-concurrence post-contractuelle, le Représentant percevra, pendant la durée de cette obligation, une indemnité mensuelle égale à cinquante pour cent (50 %) de sa dernière rémunération mensuelle brute. Cette indemnité sera versée mensuellement, à terme échu.

Exceptions à la clause de non-concurrence :

Les activités exercées pour le compte d'entreprises non concurrentes dans des secteurs d'activité distincts de ceux de SIIC et de la Filiale, sous réserve d'une information préalable et écrite de SIIC.

CHAPITRE VIII. REPORTING ET AUDIT

Article 29. Obligations de reporting

Le Représentant s'engage à fournir à SIIC les rapports suivants :

- **Rapports d'activité mensuels :** Ces rapports devront rendre compte de l'avancement des missions du Représentant, des actions menées, des résultats obtenus, des difficultés rencontrées et des perspectives d'avenir. Ils devront être transmis au plus tard le 5 de chaque mois suivant la période concernée.
- **Rapports financiers trimestriels :** Ces rapports devront présenter la situation financière de la Filiale, incluant un compte de résultat, un bilan et un tableau de flux de trésorerie. Ils devront être établis conformément aux normes comptables OHADA et transmis au plus tard 15 jours après la fin de chaque trimestre civil.
- **Rapport annuel :** Un rapport annuel complet devra être établi à la fin de chaque exercice comptable, présentant une synthèse des activités de la Filiale, les résultats financiers, les perspectives d'avenir et les réalisations par rapport aux objectifs fixés. Ce rapport devra être transmis au plus tard 20 janvier de l'année suivante.
- **Rapports spécifiques :** À la demande de SIIC, le Représentant devra fournir des rapports spécifiques sur des sujets particuliers, dans les délais convenus entre les Parties.



Tous les rapports devront être rédigés en français et transmis par voie électronique et/ou postale.

Article 30. Audit

SIIC se réserve le droit de faire réaliser, à ses frais, des audits financiers, comptables, opérationnels ou de conformité de la Filiale, par des auditeurs externes indépendants de son choix.

Le Représentant s'engage à :

- Faciliter l'accès des auditeurs aux locaux, aux documents et aux informations de la Filiale ;
- Coopérer pleinement avec les auditeurs et répondre à leurs demandes d'information ;
- Mettre en œuvre les recommandations issues des audits, dans les délais convenus avec SIIC.

Les rapports d'audit seront communiqués à SIIC et au Représentant.

Article 31. Conservation des documents

Le Représentant s'engage à conserver tous les documents comptables, financiers, administratifs et juridiques de la Filiale pendant une durée de dix (10) ans à compter de leur date d'établissement, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en République Démocratique du Congo.

Ce chapitre est important pour assurer la transparence et le contrôle des activités de la Filiale. Il permet à SIIC de suivre l'évolution de ses investissements et de s'assurer du respect de ses objectifs.

CHAPITRE IX. DURÉE ET RÉSILIATION

Article 32. Durée du Contrat

Le présent Contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties et est conclu pour une durée initiale de dix (10) ans. Il sera renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de dix (10) an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre Partie par notification écrite adressée à l'autre Partie au moins six (6) mois avant la date d'expiration de la période en cours.

Article 33. Résiliation anticipée

Le présent Contrat pourra être résilié de manière anticipée dans les cas suivants :

- **Résiliation pour faute grave** : Chacune des Parties pourra résilier le présent Contrat en cas de manquement grave de l'autre Partie à ses obligations contractuelles. Est considéré comme une faute grave, notamment :
 - Le non-respect des obligations de confidentialité et de non-concurrence ;
 - Le non-paiement des sommes dues ;



- La fourniture de rapports manifestement inexacts ou trompeurs ;
- La violation des lois et réglementations applicables ;

La Partie souhaitant résilier le Contrat pour faute grave devra notifier par écrit à l'autre Partie les motifs de la résiliation et lui accorder un délai de trente (30) jours pour remédier au manquement constaté. À défaut de remède dans ce délai, la résiliation sera effective de plein droit, sans préjudice des dommages et intérêts que la Partie lésée pourrait réclamer.

- **Résiliation pour force majeure :** Le présent Contrat pourra être résilié de plein droit en cas de force majeure, telle que définie par la loi et la jurisprudence. La Partie invoquant la force majeure devra en informer l'autre Partie par écrit dans les meilleurs délais.
- **Résiliation d'un commun accord :** Les Parties pourront convenir, d'un commun accord et par écrit, de résilier le présent Contrat à tout moment.
- **Résiliation par SIIC en cas de non-atteinte des objectifs:** SIIC se réserve le droit de résilier le présent Contrat si les objectifs fixés d'un commun accord dans un document annexe (Annexe D) ne sont pas atteints dans un délai de 2 ans après la signature du contrat. Un bilan sera fait chaque année afin d'évaluer l'atteinte des objectifs. Un préavis de 3 mois devra être respecté par SIIC.

Article 34. Conséquences de la résiliation

En cas de résiliation du présent Contrat, quelle qu'en soit la cause :

- Le Représentant devra restituer à SIIC tous les documents, informations et matériels appartenant à cette dernière ;
- Les obligations de confidentialité et de non-concurrence prévues aux articles 27 et 28 continueront à s'appliquer ;
- Les sommes dues au Représentant jusqu'à la date de la résiliation resteront exigibles ;
- Les Parties devront procéder à un règlement des comptes afin de déterminer les sommes éventuellement dues par l'une ou l'autre Partie.

En cas de résiliation pour faute grave du Représentant, SIIC se réserve le droit de réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Ce chapitre est crucial car il définit les conditions de fin du contrat et les conséquences qui en découlent. Il permet de sécuriser les relations entre les parties et de prévoir les éventuels litiges.

CHAPITRE X. DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 35. Droit applicable

Le présent Contrat est régi par le droit OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), complété, le cas échéant, par le droit congolais pour les aspects non couverts par l'OHADA.



Article 36. Règlement amiable (Médiation)

En cas de différend relatif à l'interprétation, l'exécution ou la validité du présent Contrat, les Parties s'engagent à rechercher, dans un premier temps, une solution amiable par voie de médiation.

La Partie souhaitant initier une médiation devra notifier par écrit à l'autre Partie son intention, en précisant l'objet du différend et en proposant un médiateur. L'autre Partie disposera d'un délai de quinze (15) jours pour accepter le médiateur proposé ou pour en proposer un autre.

À défaut d'accord sur le choix du médiateur dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification initiale, la médiation sera conduite conformément au règlement de médiation de l'OHADA.

La médiation se déroulera à Kinshasa et en langue française.

En cas d'échec de la médiation dans un délai de soixante (60) jours à compter de sa mise en œuvre, les Parties pourront recourir à l'arbitrage conformément à l'article 37.

Article 37. Arbitrage

À défaut de règlement amiable par la médiation, tout différend découlant du présent Contrat ou en relation avec celui-ci, y compris sa validité, son interprétation, son exécution ou sa rupture, sera définitivement réglé par arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA.

- **Nombre d'arbitres :** Le tribunal arbitral sera composé de trois (3) arbitres. Chaque Partie désignera un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés choisiront le troisième arbitre, qui présidera le tribunal arbitral. À défaut d'accord sur la désignation du troisième arbitre dans un délai de trente (30) jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, celui-ci sera nommé par la CCJA.
- **Siège de l'arbitrage :** Le siège de l'arbitrage sera Kinshasa.
- **Langue de l'arbitrage :** La langue de l'arbitrage sera le français.
- **Droit applicable à l'arbitrage :** La loi applicable à la procédure arbitrale sera l'Acte uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage.
- **Caractère définitif de la sentence :** La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les Parties et ne pourra faire l'objet d'aucun recours, sauf les cas limitativement prévus par le droit OHADA.

Ce chapitre est crucial pour la sécurité juridique du contrat. Il précise la loi applicable et met en place un mécanisme de règlement des différends clair et efficace, privilégiant d'abord la médiation puis, en cas d'échec, l'arbitrage, qui est une méthode de résolution des conflits souvent préférée dans les contrats internationaux.

CHAPITRE XI. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 38. Intégralité de l'accord



Le présent Contrat constitue l'intégralité de l'accord entre les Parties relativement à son objet et annule et remplace tous les accords, négociations, correspondances et propositions antérieurs, qu'ils soient oraux ou écrits.

Article 39. Divisibilité

Si une ou plusieurs stipulations du présent Contrat étaient déclarées nulles ou inapplicables en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, les autres stipulations resteraient pleinement valides et applicables. Les Parties s'engagent alors à négocier de bonne foi une clause de remplacement ayant un effet économique équivalent à la clause annulée ou inapplicable.

Article 40. Non-sollicitation

Pendant la durée du présent Contrat et pendant une période de deux (2) ans après sa cessation, quelle qu'en soit la cause, le Représentant s'engage à ne pas solliciter, directement ou indirectement, les employés de SIIC ou de la Filiale, dans le but de les embaucher ou de les inciter à quitter leur emploi.

Article 41. Cession du contrat

Le présent Contrat ne pourra être cédé par l'une ou l'autre des Parties à un tiers sans l'accord écrit et préalable de l'autre Partie.

Article 42. Avis et notifications

Toute notification ou communication relative au présent Contrat devra être faite par écrit et sera considérée comme valablement effectuée si elle est remise en main propre contre récépissé, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec confirmation de réception, aux adresses suivantes :

- **Pour SIIC :**

Hong Kong Headquarters Representative Office

27 / F., Harcourt House, 39 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Phone : + (852) 2866 3918 Fax: (852) 2352 1120

Email : siicgroup@financier.com Website: <https://www.siic.com/>

Pour le Représentant : adresse et email figurant en tête du présent Contrat.

Toute modification des adresses mentionnées ci-dessus devra être notifiée par écrit à l'autre Partie dans les [Délai, par exemple : quinze (15) jours suivant le changement.

Article 43. Élection de domicile

Pour l'exécution du présent Contrat, les Parties élisent domicile à leurs sièges sociaux respectifs.

Article 44. Frais



Les frais et honoraires des conseils juridiques et autres experts engagés dans le cadre de la négociation et de la conclusion du présent Contrat de même que les frais d'enregistrement du Contrat seront à la charge de SIIC.

Article 45. Langue du contrat

Le présent Contrat est rédigé en français et anglais. En cas de divergence d'interprétation entre les deux versions, la version française fera foi.

Article 46. Nombre d'exemplaires et signature

Le présent Contrat est établi en trois (3) exemplaires originaux, dont un pour chaque Partie et un pour l'enregistrement auprès des autorités compétentes.

Fait à Kinshasa, _____ 2026.

Signatures

Pour SIIC

La Présidente-Directrice Générale

Le Représentant

Directeur Général SIIC

**République Démocratique du Congo et
Afrique centrale**

Ms Leng Weiqing

Monsieur Ervé Yambola

